



PUTUSAN

Nomor 768 K/Pdt.Sus-HKI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual merek pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

WANG CHING-LUNG, Warga Negara Taiwan, bertempat tinggal di Jalan 12F, Nomor 20, Lane 76, Sec. 2 Yongan N. Rd, Luzhou City, Taipei Country, Taiwan, R.O.C, dalam hal ini memberi kuasa kepada Endra Agung Prabawa, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Roosdioni & Partners, berkantor di The Energy, Lantai 32, SCBD Lot 11A, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 52-53, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

OCKY BUDIJARTO KARJONO, bertempat tinggal Jalan Lebak Bulus III Nomor 99, RT/RW 011/004, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Fardian Said, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm J. Jurist, berkantor di Gedung Wisma GKBI, 38 Floor, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2019;
Termohon Kasasi;

D a n

PT KREASI NUTRIBOGA, yang diwakili oleh Direktur, Ong David, berkedudukan di Jakarta, Mahaka Square Lantai 1 Unit B29-30, Jalan Kelapa Nias Raya Blok HF3 Kelapa Gading-Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Endra Agung Prabawa, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Roosdioni & Partners, beralamat di The Energy, Lantai 32, SCBD Lot 11A,

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 768 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 52-53, Jakarta, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2018;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran atas merek Hot Star milik Penggugat yang terdaftar pada tanggal 19 April 2010 dibawah pendaftaran merek dengan Nomor Daftar IDM000328069 untuk jenis kelas barang NCL9 29 di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
3. Menghukum Tergugat untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan Merek Hot Star secara tanpa hak;
4. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian materil dan immateril kepada Penggugat dengan total Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan pemakaian merek terdaftar Hot Star milik Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan apabila Tergugat lalai atau sengaja tidak melaksanakan Putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
7. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik dan mempunyai kekuatan hukum serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 768 K/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Ketua Pengadilan Niaga Jakarta *cq* Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon agar berkenan memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

Eksepsi Tergugat:

- A. Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan pada perkara *a quo*;
- B. Gugatan Penggugat sama dengan perkara yang sedang diperiksa Pengadilan (*exceptio litis pendetis*);
- C. Penggugat telah tidak jelas atau salah memposisikan atau mengikutsertakan Turut Tergugat pada perkara *a quo*;

Eksepsi Turut Tergugat:

- A. Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan pada perkara *a quo*;
- B. Gugatan Penggugat sama dengan perkara yang sedang diperiksa Pengadilan (*exceptio litis pendetis*);
- C. Penggugat telah salah memposisikan atau mengikutsertakan Turut Tergugat pada perkara *a quo*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 46/Pdt. Sus-Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst, tanggal 14 Maret 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Ocky Budijarto Karjono tersebut, untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran atas Merek Hot Star milik Penggugat yang terdaftar pada tanggal 19 April 2010 dibawah pendaftaran Merek dengan Nomor Daftar IDM 000328069 untuk Kelas 29 di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 768 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran dan/atau perdagangan barang dan/ jasa yang menggunakan Merek Hot Star secara tanpa hak;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadirnya Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat pada tanggal 14 Maret 2019, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2018 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 7 K/Pdt.Sus-HKI/2019/PN Niaga.Jkt.Pst, *juncto* Nomor 46/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Niaga.Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 10 April 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 April 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 46/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst, tanggal 14 Maret 2019;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 768 K/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima eksepsi Tergugat Asal (Pemohon Kasasi) dan menyatakan gugatan Penggugat Asal (Termohon Kasasi) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat Asal (Termohon Kasasi) untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Asal (Termohon Kasasi) untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 20 Mei 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 10 April 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 17 Mei 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Dari eksepsi Tergugat dapat diketahui ada perkara lain yang diajukan gugatannya oleh Tergugat dalam perkara Nomor 66/Pdt.Sus-Merek/PN Niaga.Jkt.Pst, tentang gugatan pembatalan merek, meskipun dasar gugatannya tersebut berbeda tetapi selain berkaitan erat, perkara pembatalan merek merupakan perkara pokok yang menentukan siapa pemilik merek yang dilindungi dan merek mana yang harus dibatalkan;
- Menimbang bahwa sehubungan dengan hal tersebut, 2 perkara yakni Nomor 55 dan Nomor 66 saling berkaitan dan untuk menghindari Putusan yang saling bertentangan maka gugatan Penggugat dalam perkara ini yang meminta agar Tergugat dinyatakan telah melakukan pelanggaran atas Merek Hot Star yang terdapat pada register IDM 000328069 adalah prematur;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 768 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh karena untuk mengetahui ada tidaknya pelanggaran merek dalam gugatan *a quo* harus ditentukan lebih dahulu siapa yang berhak atas merek tersebut, dan hal tersebut akan dapat diketahui setelah adanya putusan gugatan pembatalan merek dalam perkara Nomor 66/Pdt.Sus-Merek/PN Niaga Jkt.Pst;
- *Judex Facti* tidak tepat dan adalah keliru penentuan kepemilikan merek yang didasarkan pada pendaftar pertama di Indonesia, tetapi harus dimaknai pendaftar pertama di Indonesia yang beriktikad baik, karena bukan sebagai pendaftar pertama yang beriktikad baik jika ternyata Tergugat dapat membuktikan sebagai merek terkenal dan telah terlebih dahulu didaftarkan mereknya di beberapa Negara sebelum Penggugat mendaftarkannya di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: WANG CHING-LUNG tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 46/Pdt. Sus-Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst, tanggal 14 Maret 2019, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **WANG CHING-LUNG** tersebut;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 768 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 46/Pdt. Sus-Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst, tanggal 14 Maret 2019;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 768 K/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai	:	Rp	6.000,00
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00
3. Administrasi Kasasi	:	Rp	4.984.000,00 +
Jumlah	:	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 768 K/Pdt.Sus-HKI/2019